

1500152-59.2021.8.26.0156

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

EDUARDO FABRICIO DE ALMEIDA SOARES BARBOSA e outros

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

EDUARDO FABRÍCIO DE ALMEIDA SOARES BARBOSA, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. o art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500152-59.2021.8.26.0156 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500152-59.2021.8.26.0156

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

EDUARDO FABRICIO DE ALMEIDA SOARES BARBOSA e outros

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

EDUARDO FABRÍCIO DE ALMEIDA SOARES BARBOSA, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 26 de janeiro de 2021, por volta das 10h30, na Rua São José do Barreiro, nº 100, Vila Romana, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, armazenava, para entrega a consumo de terceiros, 04 (quatro) porções de maconha, com peso líquido de 2,69 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 101) e apresentou defesa preliminar (fls. 102/107).

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2021 (fls. 108) e o réu foi citado (fls. 128).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas de acusação, duas testemunhas

de defesa e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 143/146).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 143/146).

A Defesa pleiteou a absolvição, sustentando a insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas (fls. 150/162).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19, policiais civis se deslocaram até a residência e ao bar do réu para cumprirem mandados de busca e apreensão expedidos no bojo dos autos nº 1500162-06.2021.8.26.0156.

No interior do bar foram localizadas duas porções de maconha, um caderno de anotações referente ao tráfico de drogas e um telefone celular. Na residência do réu foram apreendidas mais duas porções de maconha e embalagens vazias.

A comprovação da traficância decorreu, dentre outros indícios, da forma de acondicionamento das drogas apreendidas, dos diálogos localizados no aparelho celular do réu conforme fls. 40/48, das oitivas dos compradores dos entorpecentes fornecidos pelo réu de fls. 59/63 e das circunstâncias da prisão.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 21/23), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), fotografia (fls. 26), laudo de constatação provisória (fls. 31/35), exame químico toxicológico (fls. 36/38), relatório com degravação do conteúdo extraído do aparelho celular apreendido (fls. 40/48), cópia das anotações contábeis (fls. 74/79) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu negou os fatos, alegando que por ser usuário contumaz, seus conhecidos sempre associavam que possuía drogas para consumirem juntos gratuitamente. Esclareceu que os valores contidos nas mensagens diziam respeito à quantidade das drogas e não à venda. Disse que a mensagem direcionada à pessoa apelidada de "Gorda" se referia ao pagamento da droga que compraram juntos para o consumo pessoal. Desconhecia o áudio extraído de seu aparelho celular direcionado ao contato "Ramão Vizinho", em que se falou de quantidade de drogas, valores e venda (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 143/146).

O policial civil Rômulo Vieira Araújo Santos relatou que o réu era investigado por tráfico de drogas, por isso foi expedido o mandado de busca e apreensão na residência e no estabelecimento comercial mantido por ele, além de um imóvel diverso. Declarou que no interior do bar foram apreendidas duas "trouxas" de maconha, enquanto na casa do réu havia outras duas porções e um telefone celular. Asseverou que possuía autorização judicial para periciar o aparelho celular e nele havia mensagens do réu oferecendo drogas para outras pessoas. Disse que alguns usuários foram ouvidos e confirmaram ter adquirido entorpecentes com o réu. Alegou que o réu justificou a posse das drogas como sendo destinadas ao seu consumo pessoal. Esclareceu que apreenderam também um pó branco, mas desconhece o resultado do exame químico toxicológico, e anotações relacionadas ao tráfico (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 143/146).

A testemunha de acusação Renan de Araújo Quintanilha afirmou que conhecia o réu, mas nunca havia comprado maconha dele. Asseverou que o número de telefone 98135-1009 lhe pertencia e que certa vez pediu ao réu que lhe arrumasse um cigarro de maconha, mas de forma gratuita. Ao ser confrontado sobre a mensagem que enviou ao réu pedindo R\$ 5,00 (cinco reais) de maconha, disse que o número se referia a quantidade e não ao valor (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 143/146).

A testemunha de acusação Sabrina Diniz Augusto conhecia o réu, mas asseverou que nunca adquiriu maconha com ele. Esclareceu que já fumaram juntos, mas de forma gratuita, e que possuía o apelido de "Gorda". Sobre a mensagem que o réu lhe encaminhou falando sobre pagamento de droga, esclareceu que o diálogo se referiu

aos entorpecentes que adquiriram juntos (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 143/146).

A testemunha de defesa Pedro Henrique Rodrigues disse que não possuía informações sobre os fatos e atestou que o réu possui bom comportamento social e nunca lhe ofereceu maconha (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 143/146).

A testemunha de defesa Lucia Rufina Rosa Januaria nada esclareceu sobre os fatos e afirmou não conhecer nada que desabonasse a conduta do réu (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 143/146).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

Não há controvérsia sobre a propriedade da substância entorpecente apreendida com o réu, a veracidade dos diálogos extraídos de seu aparelho celular e das anotações contábeis apreendidas em seu imóvel.

Todavia, não convence a versão do réu de que a droga se destinada ao consumo pessoal e que as conversas e anotações contábeis não se referiam ao comércio de substâncias entorpecentes.

O deslocamento dos agentes policiais ao imóvel do réu não se deu ao acaso, mas sim para cumprirem a ordem de busca e apreensão emitida nos autos que vinha investigando a submersão do réu no tráfico de drogas.

De fato, no local foi apreendida maconha, além de embalagens comumente utilizadas para fracionar a droga, aparelho celular com conteúdo revelador e páginas de anotações contábeis, com menção aos usuários registrados nas conversas telefônicas. Os relatos dos policiais civis esclareceram a forma como se deu a apreensão, inclusive sobre a conduta do réu, a natureza da droga, os objetivos relacionados e o conteúdo verificado, coincidindo a narrativa com o modus operandi e a autoria descrita na denúncia.

Destaca-se que os agentes da lei, além de gozar de presunção de veracidade, prestaram a mesma versão em todas as oportunidades em que foram ouvidos, não havendo nada a indicar que estaria incriminando o réu falsamente.

A corroborar, há o conteúdo extraído do aparelho celular do acusado, que revela nitidamente a comercialização de drogas feita por ele a, pelo menos, sete usuários apelidados de Gu, Coutinho Du, Sabrina novo "Gorda", Ramão vizinho, Natam novo, Gordão, Diegão e Gor Ami Ramão, entre os dias 02 e 23 de janeiro de 2021, inclusive, com envio de fotografia preparando significativa quantidade de maconha (fls. 40/48).

Existem também as anotações contábeis (fls. 74/79), com menções dos valores devidos por alguns desses usuários e outros ainda não identificados, cujo conteúdo, quando contrastado com o teor das mensagens telemáticas, resta evidente lastros com a comercialização de drogas.

Insta salientar que as testemunhas Renan de Araújo Quintanilha e Sabrina Diniz Augusto confirmaram os diálogos mantidos com o réu, cujo conteúdo comprovou a traficância explorada por ele, conforme interpretação colacionada aos outros elementos de provas.

Quanto a tentativa de Renan e Sabrina de tentarem amenizar a responsabilidade do réu, apresentando versões distintas daquelas declaradas em solo policial (fls. 60/61), é de conhecimento comum o pacto estabelecido entre usuários e o traficante que lhes servem, de manterem protegida tal identidade, sob pena de sofrerem severas represálias no mundo do crime.

Atinente as testemunhas de defesa, nada acrescentaram, já que não presenciaram os fatos e não trouxeram nenhuma informação relevante capaz de nutrir o arcabouço probatório, ainda que fosse para beneficiar o acusado.

Destaca-se que o exame químico toxicológico confirmou a natureza da droga, não havendo dúvidas de que se destinava à exploração do tráfico.

Por todos esses argumentos é que o pleito defensivo, visando a absolvição, é inalcançável.

Assim, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, a extensa folha de antecedentes (fls. 163/181 revela que o acusado, desde que completou a maioridade, não mais parou de se envolver em ilícitos, insistindo em viver contrário às regras sociais e dedicando a vida a prática de crimes, ostentado, inclusive, condenação definitiva

(0003768-10.2007.8.26.0156-Exec.01, fls. 177) que, embora não configure maus antecedentes, dada a acepção jurídica do termo, bem demonstra seu péssimo comportamento social, dada sua aversão ao cumprimento de normas. Soma-se, ainda, o fato de que praticou o crime em apreço enquanto cumpria pena corporal em regime aberto, com término previsto somente em 31/03/2027 (fls. 180), o que reforça sua condição social desfavorável.

Por esses motivos, as sanções básicas são estabelecidas em 1/5 (um quinto) acima dos mínimos legais, perfazendo 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, há registro de quatro condenações ensejadoras de reincidência (0004081-68.2007.8.26.0156-Exec.02 e 0001879-79.2011.8.26.0156-Exec.03, 0006913-35.2011.8.26.0156-Exec.04, e 0006145-46.2010.8.26.0156-Exec.05, fls. 177/179), motivo pelo qual as penas sofrem novo acréscimo de 1/3 (um terço), alcançando 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não se aplica a agravante atinente ao estado de calamidade pública, visto que não ficou demonstrado que se tratou de fator determinante à prática do crime.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição de pena, sendo que a multirreincidência e a comprovação de dedicação a atividade criminosa ao menos desde 02 de janeiro de 2021 impedem a aplicação do redutor previsto § 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, assumiu, no ano de 2020, a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e agora, no final do ano de 2021, a mais violenta da região do Vale do Paraíba, tornando-se destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sendo o tráfico a força motriz da criminalidade e o principal incentivador de outros crimes violentos contra a pessoa, devendo-se ainda mencionar o exponencial aumento de homicídios entre jovens na disputa por domínio de biqueiras, havendo, inclusive, “lista virtual de futuros finados”, mantida em rede social com a fotografia daqueles que serão assassinados, com a respectiva “baixa” quando executado, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada.

Ademais, não se tem como admissível que as penas aplicadas sob a égide de legislação trazida à lume para tratamento mais severo ao comércio ilícito de drogas, sejam infinitamente inferiores àquelas previstas na legislação que revogou. Soma-se tratar de droga com altíssimo potencial de dependência.

Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto da sanção será o inicial fechado, ajustável ao total da pena imposta, à multirreincidência, às circunstâncias judiciais negativas e único compatível com a gravidade dos fatos, cujas circunstâncias e consequências foram exaustivamente aqui descritas, além de ser capaz de impor o réu maior reflexão acerca da perniciosidade de sua conduta e, com isso, acelerar o processo de recuperação almejado pela intervenção estatal ora concretizada.

O fato de o réu ter acompanhado o processo solto e não ter dado motivos para a segregação cautelar recomendam que ele seja autorizado a recorrer desta sentença em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR EDUARDO FABRÍCIO DE ALMEIDA SOARES BARBOSA, portador da cédula de identidade R.G. nº 43.635.543, filho de Duílio Soares Barbosa e de Sônia Mara de Almeida, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de prisão e, tão logo noticiado o cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento, comunicando-se o Juízo da Execução, caso haja execução penal em andamento.

As provas trazidas para os autos dão conta de que os objetos decorrem e servem à traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento em favor da União e determino a destruição, haja vista se enquadrarem no conceito de bem antieconômico, conforme disposto na Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Comunique-se, com prioridade, a condenação imposta nestes autos, ao Juízo de Execução desta comarca, onde tramita a VEC nº 861.439.

Encaminhem-se cópias das principais peças dos autos ao Ministério Público para eventuais providências cabíveis em relação às testemunhas Renan e Sabrina.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 13 de setembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA